

CONSTITUIÇÃO DE STAR CITY

DOCUMENTO NORMATIVO OFICIAL

SUMÁRIO

PARTE	DOCUMENTO	CONTEÚDO
I	Princípios Fundamentais	Organização da cidade e princípios constitucionais
II	Direitos e Garantias Fundamentais	Direitos individuais e garantias processuais
III	Organização dos Poderes	Executivo, Legislativo, Judiciário e órgãos institucionais
IV	Controle de Constitucionalidade	Controle e ações de inconstitucionalidade
V	Emendas Constitucionais	Alterações e limites constitucionais
VI	Disposições Gerais	Normas finais da Constituição

CONSTITUIÇÃO DE STAR CITY

PREÂMBULO

Nós, cidadãos de Star City, reunidos sob os princípios da justiça, da liberdade, da igualdade, da segurança jurídica, da democracia e da ordem pública, promulgamos a presente Constituição como Lei Suprema da Cidade, destinada a assegurar os direitos fundamentais, organizar os Poderes constituídos, promover a paz social e garantir o pleno funcionamento das instituições públicas.

TÍTULO I - DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

CAPÍTULO I- DA ORGANIZAÇÃO DA CIDADE

Art. 1º

Star City constitui-se em uma Cidade Democrática de Direito, fundada nos seguintes princípios:

I – soberania popular;

II – cidadania;

III – dignidade da pessoa humana;

IV – legalidade;

V – moralidade administrativa;

VI – impessoalidade;

VII – publicidade;

VIII – eficiência;

IX – devido processo legal;

X – independência dos Poderes;

XI – segurança jurídica.

Art. 2º

Todo poder emana do povo, que o exerce diretamente ou por meio de representantes legitimamente constituídos.

Art. 3º

São Poderes da Cidade:

I – Poder Executivo;

II – Poder Legislativo;

III – Poder Judiciário.

Art. 4º

Os Poderes são independentes e harmônicos entre si, vedada qualquer interferência indevida em suas atribuições constitucionais.

Art. 5º

Nenhuma autoridade poderá exercer poderes que não estejam previstos nesta Constituição ou nas leis dela decorrentes.

TÍTULO II - DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

CAPÍTULO I - DOS DIREITOS INDIVIDUAIS

Art. 6º

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza.

Art. 7º

São invioláveis:

I – a vida;

II – a liberdade;

III – a honra;

IV – a imagem;

V – a propriedade;

VI – a integridade física e moral.

Art. 8º

Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.

Art. 9º

É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato.

Art. 10

É assegurada a liberdade religiosa, filosófica e ideológica.

Art. 11

É garantido o direito de reunião pacífica e sem armas em locais públicos.

Art. 12

É livre a associação para fins lícitos.

CAPÍTULO II - DAS GARANTIAS PROCESSUAIS

Art. 13

Ninguém será privado de sua liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal.

Art. 14

Aos acusados em geral são assegurados:

I – contraditório;

II – ampla defesa;

III – assistência por advogado;

IV – produção de provas;

V – recurso às instâncias superiores.

Art. 15

Ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado da decisão condenatória.

Art. 16

São inadmissíveis:

I – provas ilícitas;

II – provas obtidas mediante coação;

III – provas produzidas mediante fraude;

IV – provas obtidas em violação aos direitos fundamentais.

Art. 17

Toda prisão deverá:

I – possuir fundamento legal;

II – ser imediatamente comunicada ao Poder Judiciário;

III – garantir acesso à defesa;

IV – conter a leitura obrigatória dos Direitos do Detido.

Art. 18

O preso será informado de seus direitos, incluindo:

I – permanecer em silêncio;

II – ser assistido por advogado;

III – comunicar-se com familiar ou pessoa de confiança;

IV – ser apresentado à autoridade competente.

TÍTULO III - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

CAPÍTULO I - DO PODER EXECUTIVO

Art. 19

O Poder Executivo será exercido pelo Prefeito de Star City.

Art. 20
Compõem o Poder Executivo:
I – o Prefeito;
II – os Ministros;
III – os órgãos administrativos subordinados.

Art. 21
Compete ao Prefeito:
I – administrar a Cidade;
II – sancionar e promulgar leis;
III – vetar projetos de lei;
IV – nomear e exonerar Funcionarios Publicos;
V – representar institucionalmente Star City;
VI – cumprir e fazer cumprir esta Constituição;
VII – expedir decretos e regulamentos.

Art. 22
O mandato do Prefeito será definido pela legislação eleitoral.

Art. 23
Em caso de vacância do cargo, assumirá interinamente o Presidente da Câmara de Vereadores até a realização de nova eleição ou sucessão legal.

CAPÍTULO II - DOS MINISTROS

Art. 24
Os Ministros constituem a representação máxima de cada área funcional da cidade.

Art. 25
Os Ministros não serão eleitos.

Art. 26
Os Ministros serão convocados e indicados pelos Governadores Distritais (RESP STAFF), mediante análise administrativa, técnica e comportamental.

Art. 27
Compete aos Ministros:
I – administrar suas respectivas pastas;
II – executar políticas públicas;
III – supervisionar órgãos subordinados;
IV – apresentar relatórios administrativos ao governo nacional.
V – Imunes a decisões de cunho municipal.

Art. 28
Os Ministros respondem administrativamente, civilmente e penalmente por seus atos.

CAPÍTULO III - DO PODER LEGISLATIVO

Art. 29
O Poder Legislativo será exercido pela Câmara de Vereadores.

Art. 30
Compete à Câmara de Vereadores:
I – elaborar leis;
II – fiscalizar o Executivo;
III – instaurar Comissões Parlamentares;
IV – aprovar emendas constitucionais;
V – julgar infrações político-administrativas.

Art. 31
Os Vereadores serão eleitos pelo voto direto e secreto.

Art. 32
O número de vagas será definido pela legislação eleitoral.

Art. 33
Os Vereadores possuem imunidade parlamentar no exercício de suas funções legislativas.

CAPÍTULO IV - DO PODER JUDICIÁRIO

Art. 34
O Poder Judiciário é independente e responsável pela aplicação das leis e da Constituição.

Art. 35
São órgãos do Poder Judiciário:
I – Tribunal de Justiça de Star City (TJS);
II – Tribunal Superior (TS);
III – Supremo Tribunal Nacional (STN).

SEÇÃO I - DO TJS

Art. 36
O Tribunal de Justiça de Star City constitui a Primeira Instância Judicial.

Art. 37

Compete ao TJS:

I – processar e julgar ações cíveis;

II – processar e julgar ações penais;

III – homologar acordos;

IV – expedir mandados;

V – realizar audiências;

VI – executar decisões judiciais.

SEÇÃO II - DO TS

Art. 38

O Tribunal Superior constitui a Segunda Instância Judicial.

Art. 39

Compete ao TS:

I – julgar recursos contra decisões do Tribunal de Justiça de Star City (TJS);

II – uniformizar a jurisprudência;

III – revisar condenações;

IV – processar autoridades definidas em lei.

SEÇÃO III - DO STN

Art. 40

O Supremo Tribunal Nacional constitui a instância máxima do Poder Judiciário.

Art. 41

Compete ao STN:

I – guardar esta Constituição;

II – julgar recursos extraordinários;

III – declarar a inconstitucionalidade de leis;

IV – resolver conflitos entre Poderes;

V – julgar autoridades com foro especial;

VI – editar súmulas vinculantes.

CAPÍTULO V - DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

Art. 42

O Ministério da Justiça e Segurança Pública constitui órgão de fiscalização institucional.

Art. 43

Compete ao Ministério:

I – supervisionar órgãos policiais;

II – fiscalizar órgãos jurídicos;

III – acompanhar investigações;

IV – promover ações disciplinares;

V – representar contra abusos de autoridade.

CAPÍTULO VI - DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Art. 44

O Ministério Público é instituição permanente e essencial à função jurisdicional.

Art. 45

Compete ao Ministério Público:

I – promover a ação penal pública;

II – fiscalizar a correta aplicação das leis;

III – defender os interesses coletivos;

IV – acompanhar investigações;

V – propor ações civis públicas.

Art. 46

O Ministério Público atuará com independência funcional.

TÍTULO IV - DO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE

Art. 47

Compete exclusivamente ao STN declarar a inconstitucionalidade de leis ou atos normativos.

Art. 48

Poderão propor Ação Direta de Inconstitucionalidade:

I – Prefeito;

II – Presidente da Câmara dos Vereadores;

III – Procurador-Geral;

IV – Ministro da Justiça;

V – entidades legitimadas em lei.

TÍTULO V - DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS

Art. 49

A Constituição poderá ser alterada por Emenda Constitucional.

Art. 50
A proposta de emenda poderá ser apresentada por:
I – um terço dos Vereadores;
II – Prefeito;
III – Supremo Tribunal de Nacional.

Art. 51
A aprovação dependerá de maioria qualificada de dois terços dos membros da Câmara.

Art. 52
Não será objeto de emenda:
I – a separação dos Poderes;
II – os direitos e garantias fundamentais;
III – o voto direto e secreto.

TÍTULO VI - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 53
Toda autoridade pública está sujeita à Constituição e às leis.

Art. 54
Nenhuma lei poderá contrariar esta Constituição.

Art. 55
As decisões do STN possuem efeito vinculante para todos os órgãos públicos de Star City.

Art. 56
Os casos omissos serão resolvidos à luz dos princípios constitucionais.

Art. 57
Leis complementares regulamentarão as matérias previstas nesta Constituição.

Art. 58
Esta Constituição constitui a norma suprema de Star City.

Art. 59
Revogam-se todas as disposições em contrário.

Art. 60
Esta Constituição entra em vigor na data de sua promulgação.

PALÁCIO DA JUSTIÇA DE STAR CITY